

Procedimiento	: Aplicación General
Materia	: Tutela laboral con ocasión del despido, en subsidio, despido indebido, indemnizaciones, recargos, prestaciones y otros.
Demandante	: Victor Hugo Reyes Reyes
R.U.T.	: 15.015.653-K
Abogado patrocinante 1	: Carlos Patricio Cristian Gorroño Vega
R.U.T.	: 18.138.185-K
Abogado patrocinante 2	: José Manuel Andrés Gorroño Vega
R.U.T.	: 19.451.678-9
Abogado patrocinante 3	: Ignacio Esteban Jara Álvarez
R.U.T.	: 17.847.365-4
Demandado 1	: COX CHILE SpA
R.U.T.	: 96.521.440-2
Demandado 2	: COMPAÑÍA MINERA ARQUEROS S.A.
R.U.T.	: 76.154.249-4

EN LO PRINCIPAL: Denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido; **EN EL PRIMER OTROSÍ:** En subsidio, demanda por despido indebido, cobro de prestaciones laborales, indemnizaciones y otros. **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** Acompaña documentos; **EN EL TERCER OTROSÍ:** Patrocinio y poder; **EN EL CUARTO OTROSÍ:** Forma de notificación especial.

JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SERENA

VICTOR HUGO REYES REYES, cédula nacional de identidad N°15.015.653-K, chileno, desempleado, domiciliado para estos efectos en Manuel Matta N° 510, oficina N°4, La Serena, a S.S. con respeto digo:

Que, encontrándome dentro de plazo, vengo en deducir denuncia de tutela laboral con ocasión del despido, solicitando que se declare la existencia de vulneraciones a los derechos fundamentales a la integridad psíquica y el derecho a la honra de mi persona, con ocasión del despido de que fui objeto, en contra de mi ex empleador **COX CHILE SpA, R.U.T.96.521.440-2**, representada legalmente por don PABLO JOSÉ PINTO HUERTA,

Cédula Nacional de Identidad N°15.583.994-5, para los efectos del Artículo 4° del Código del Trabajo, o por quien detente las facultades contempladas en el mismo al momento de notificarse la presente demanda, ambos domiciliados en Las Araucarias N°9130, Quilicura, Santiago, y solidariamente o subsidiariamente en contra de la empresa principal, **COMPAÑÍA MINERA ARQUEROS S.A.**, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.154.249-4, representada legalmente por OMAR RODRIGO FERNÁNDEZ LOBOS, chileno, casado, Ingeniero Civil en Minas, cédula nacional de identidad número 12.617.235-4, para los efectos del Artículo 4° del Código del Trabajo, o por quien detente las facultades contempladas en el mismo al momento de notificarse la presente demanda, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Juan Cisternas N°2497, Local 101-B, Edificio Boulevard San Joaquín, La Serena, conforme a la relación circunstanciada de los hechos y fundamentos de Derecho que paso a exponer:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de octubre de 2025, suscribí contrato de trabajo con la empresa **COX CHILE S.A.**, para desempeñarme en el cargo de **Rigger**, en el marco de labores desarrolladas para la empresa minera **ARQUEROS S.A.**, ubicada en la localidad de Condoriaco, a 70 kilómetros al noreste de la ciudad de La Serena, IV Región de Coquimbo. El régimen laboral pactado consistía en un sistema de turnos de **14 días de trabajo por 14 días de descanso**, con una jornada diaria de **12 horas**, comprendida entre las **07:00 y las 19:00 horas**, incluyendo **1 hora de colación imputable a la jornada**, todo ello en el contexto del proyecto denominado **Contrato N°008-2024 "Estación de Bombeo y Bocatoma"**.

Mi primer ingreso al lugar de trabajo se efectuó el día **jueves 30 de octubre de 2025**, iniciando formalmente mis labores el día **viernes 31 de octubre de 2025**. Con posterioridad, el día **sábado 01 de noviembre de 2025**, junto a los compañeros que residíamos en una vivienda ubicada en **Villa Los Arrayanes**, participamos de una organización interna en la que éramos **13 personas**, acordando realizar un asado el día **04 de noviembre de 2025**, una vez finalizada la jornada laboral. Para tales efectos, se decidió aportar la suma de **\$7.000 por persona**, monto que fue depositado en la cuenta

RUT de **Marcelo Irribarra**, quien se encargaría de adquirir los insumos necesarios, atendido que contaba con vehículo particular y realizaría la compra en la comuna de **Vicuña**. La compra fue efectuada el día **03 de noviembre de 2025**, llegando el día **04 de noviembre** de 2025 a primera hora con los productos adquiridos, conforme a lo previamente acordado.

El día **lunes 03 de noviembre de 2025**, la empresa nos permitió la salida anticipada de la jornada laboral antes de las **16:00 horas**. Una vez en el domicilio, junto a otro trabajador **Alvaro Zepeda**, salimos a trotar por los alrededores de **Villa Los Arrayanes**, regresando aproximadamente a las **20:30 horas**. Al llegar, se encontraban todos los compañeros en el comedor, oportunidad en la cual se generó una conversación respecto de la *desaparición* de ciertos alimentos del refrigerador, lo que derivó en un debate con intercambio de palabras fuertes, sin que existieran insultos ni agresiones físicas. Finalizado dicho intercambio, se acordó que la situación sería resuelta y que no se repetirían hechos similares, retirándonos posteriormente a nuestras respectivas habitaciones para descansar, considerando que al día siguiente se realizaría el asado y convivencia previamente acordada.

El día 04 de noviembre de 2025, al presentarnos a trabajar a las 07:00 horas, nos encontrábamos a la espera de instrucciones por parte de la jefatura. Aproximadamente a las 12:00 horas, el prevencionista HSE, de apellido Rojas, solicitó que mi compañero don Alvaro Zepeda y el suscrito nos dirigiéramos a las oficinas de las instalaciones con el objeto de prestar declaraciones respecto de supuestos “incidentes” ocurridos en el lugar de hospedaje. Al consultar al prevencionista sobre el contenido de la declaración, no se me entregó información concreta, situación que generó en mí un estado de incertidumbre y desconcierto.

En ese momento, se me consultó acerca de los hechos ocurridos la noche anterior. En mi declaración señalé que el día 03 de noviembre de 2025 se había producido una discusión a raíz de la pérdida de alimentos en la vivienda. Posteriormente, el prevencionista Rojas nos informó que debíamos someternos a exámenes de alcohol y drogas, cuyos resultados fueron negativos a alcohol y drogas, toda vez que no había consumido ese tipo

de sustancias en el lugar de hospedaje. Con posterioridad, fuimos derivados junto al Sr. Zepeda a la mutual correspondiente, sin que el personal de dicha institución tuviera conocimiento del motivo de nuestra concurrencia, según se me indicó, debiendo esperar aproximadamente una hora y media, informándose finalmente que el objetivo era constatar lesiones. El médico tratante nos constató lesiones, sin que existieran, emitiendo el correspondiente documento médico y alta.

Permanecí en la mutual por cerca de cuatro horas, sin recibir información por parte de la empresa. Posteriormente, un conductor de servicio nos trasladó, junto a Alvaro Zepeda, de regreso a las instalaciones ubicadas en el sector de Marquesa, comuna de Vicuña, llegando aproximadamente a las 17:40 horas. Al arribar, el campamentero nos indicó que debíamos retirar nuestras pertenencias del lugar donde nos hospedábamos para ser trasladados a otro recinto (solo junto a Alvaro Zepeda, separados de todos mis compañeros de trabajo). Al consultar por mi alimentación, se me informó que ya no quedaba almuerzo disponible, quedando sin acceso a comida. En ese momento me encontraba fatigado y con dolor de cabeza, razón por la cual procedí a retirar mis pertenencias.

El nuevo alojamiento asignado consistía en contenedores, lo que implicó condiciones de habitabilidad inadecuadas, provocándome un resfriado, situación especialmente grave considerando que mi función de Rigger requiere un adecuado descanso, dado que el trabajo de izaje conlleva riesgos elevados y compromete la seguridad de terceros.

Debo señalar que durante este periodo viví una situación de profundo malestar, sintiéndome humillado, menospreciado y discriminado. El día 05 de noviembre de 2025, fuimos trasladados al lugar de trabajo a las 06:30 horas, encontrándome ya en un estado de salud deteriorado, con resfriado y dolores corporales. Aproximadamente a las 10:00 horas, concurrí a las oficinas de prevención para informar que no me sentía en condiciones de continuar trabajando y que requería ser trasladado a la mutual. Se me indicó que ello se realizaría, debiendo esperar.

Tras **dos horas de espera**, el administrativo **Pablo Pinto Huerta**, jefe de Recursos Humanos, se acercó para informarme que no sería trasladado a la mutual y que, además, me habían **despedido**, fundándose dicha decisión en supuestas acusaciones de **agresión física y amenazas** hacia compañeros de trabajo, las que niego categóricamente por ser **falsas, arbitrarias e injustificadas**.

El día **05 de noviembre de 2025**, fui retirado de la faena y dejado en la ciudad de **La Serena**, junto a mis maletas, en la vía pública. Producto del impacto emocional de lo ocurrido, acudí por mis propios medios a la mutual de dicha ciudad, donde fui evaluado por un médico, quien me recetó **Ketorolaco por tres días** y control médico con mi previsión de salud.

Hasta la fecha, continúo profundamente afectado por los hechos descritos, experimentando **crisis de angustia**, producto de la actitud de mi ex empleador, quien no procuró cuidado alguno con mi persona, dejándome a la deriva tanto física, emocional y por cierto, económicamente. Actualmente, me encuentro en un estado de **grave angustia**, derivado tanto de la situación vivida como de las acusaciones formuladas en mi contra.

En relación con el despido, se me entregó carta de despido de fecha 5 de noviembre de 2025, que en lo sustantivo indicó lo siguiente:

"Por medio de la presente y en relación al contrato de trabajo suscrito con fecha 28 de octubre de 2025 y anexo del, en virtud del cual presta en la actualidad servicios de Rigger, comunicamos a usted que se ha resuelto poner término al contrato de trabajo que lo vincula con la empresa a contar del día 05 de noviembre del 2025, por las causales establecidas en el N°1 Letra C y N°7 del art. 160 del Código del Trabajo. Los hechos en los cuales se fundamenta su despido son los siguientes:

1) El lunes 03 de noviembre del 2025, siendo aproximadamente las 22:00 horas, usted junto a otro trabajador, Sr. Alvaro Zepeda, iniciaron una trifulca con el resto de sus compañeros de trabajo que se encontraban en el hostel dispuesto por la empresa para los trabajadores que prestan servicios en el proyecto denominado "Contrato N°008-2024

"Estación de bombeo y Bocatoma", para Compañía Minera Arqueros S.A., ubicado en Distrito Condoriaco, 70 Km al noreste de La Serena, Región de Coquimbo, en el cual usted también se desempeña actualmente.

2) Los trabajadores afectados fueron contestes en que en dicha oportunidad usted y el Sr. Alvaro Zepeda llegaron al hostel en un evidente estado de intemperancia y con halito alcohólico, que agredieron físicamente con golpes de puño a dos trabajadores de la empresa y que usted y el Sr. Alvaro Zepeda amenazaron con causar daño a sus compañeros de trabajo si estos denunciaban los hechos a la empresa.

3) Todo lo anterior fue debidamente acreditado mediante declaraciones que fueron tomadas el 04 de noviembre del 2025 a los trabajadores que presenciaron los hechos que motivan la presente carta de despido."

Que, con fecha 18 de noviembre de 2025 se ingresó reclamo por el despido ante la Inspección comunal del Trabajo de Vicuña, celebrándose el día 27 de noviembre el comparendo de conciliación con la asistencia de esta parte y de la reclamada, arribando a un acuerdo parcial sólo en lo relativo al pago de la remuneración por los 10 días trabajados.

Con fecha 27 de noviembre de 2025, se suscribió el finiquito de contrato de trabajo con reserva de derechos por mi parte, ante el fiscalizador Wilson Ramos Castillo de la Dirección del Trabajo.

II. EL DERECHO

1. Sobre el concepto de acoso laboral y maltrato laboral en la legislación chilena

El artículo 2° inciso 2° del Código del Trabajo establece que: *"Son contrarias a lo anterior, entre otras conductas, las siguientes: b) El acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado*

para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo..

Asimismo, el Convenio N° 190 de la OIT, promulgado en Chile a través del Decreto 122 del Ministerio de Relaciones Exteriores (año 2023) establece en su artículo 1 letra a): *"la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.*

2. La tutela laboral como vía idónea para denunciar el acoso laboral

El artículo 485 del Código del Trabajo señala, en lo que interesa a la presente demanda, que el procedimiento de tutela laboral se aplicará respecto de las *cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores*, entre los cuales se cuentan aquel del artículo 19 N°1 inciso primero de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona y N°4 que reconoce el derecho a la honra, siempre que su vulneración sea consecuencia de actos ocurridos en la relación laboral.

A su turno, el artículo 486 de dicho Código señala que *"La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168."*

En efecto, la acción de tutela laboral establecida en el artículo 485 antes citado, resulta ser la vía idónea para denunciar los hechos vulneratorios narrados, obtener las medidas de resguardo pertinentes y la reparación del daño causado.

3. En relación con el plazo para denunciar la vulneración por vía de tutela laboral y los hechos que fundan la vulneración

Como se señaló previamente, el artículo 486 del Código del Trabajo en su inciso final establece *"La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168"*.

Así las cosas, los hechos de vulneración ocurrieron con fecha 4 y 5 de noviembre de 2025. Con lo anterior, se debe tener presente que la acción de tutela ha sido incoada dentro del plazo legal.

4. Hechos vulneratorios y derechos conculcados

Los hechos anteriormente expuestos, analizados en su conjunto y de manera pormenorizada, dan cuenta de un actuar abusivo y lesivo por parte de la demandada, que excede con creces el legítimo ejercicio de sus facultades como empleador. Dichas actuaciones configuran una vulneración grave de mis garantías constitucionales, específicamente mi derecho a la integridad física y psíquica, y mi derecho a la honra, protegidos por el artículo 485 del Código del Trabajo en relación con los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A continuación, se subsumen los hechos en las garantías constitucionales que han sido conculcadas:

A. Vulneración del derecho a la integridad física y psíquica (artículo 19 n° 1 de la Constitución Política de la República).

El derecho a la integridad física y psíquica, consagrado en nuestra Carta Fundamental, impone al empleador un deber de protección y seguridad, establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que le obliga a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

En razón de los hechos ocurridos, y a la absoluta desprotección en la que ha incurrido mi ex empleador con ocasión de este vulneratorio despido, he visto afectada mi integridad psíquica, toda vez que he sido objeto de malos tratos en mi empleo, abandono por parte de mi empleador, la angustia de no tener alimento como corresponde y no tener un lugar adecuado para pernoctar, siendo discriminado en relación con mis otros

compañeros de trabajo, al obligarme a mí y mi compañero Alvaro Zepeda a dormir en un contenedor, sin el aislamiento necesario, y con malestar y fatiga, para ser despedidos a la mañana siguiente.

Lo anterior ha provocado una alteración de mi estado de salud mental, provocando inseguridad, baja autoestima laboral, así como frustración en relación con las capacidades y el aporte que puedo dar en el contexto del empleo. Además, me he mantenido en constante tratamiento, en contexto de los cuales he pasado periodos con licencias médicas, todo lo cual será acreditado oportunamente

Lo antes relatado, sin duda alguna constituye una lesión grave, si se tiene en cuenta la indispensable consideración que, frente a tal bien jurídico, la Constitución impone a terceros, el genérico deber de abstención consistente en no realizar conductas que afecten al trabajador ilegítimamente.

En el presente caso, la demandada ha infringido gravemente este deber a través de una serie de actos y omisiones que afectaron directamente mi salud física y mental:

- a. **Sometimiento a un procedimiento investigativo irregular y vejatorio:** El día 04 de noviembre de 2025, fui sometido a un interrogatorio sorpresivo, sin que se me informara claramente el motivo del mismo, para luego ser obligado a realizarme exámenes de alcohol y drogas y, posteriormente, ser trasladado a una mutual para una "constatación de lesiones" inexistentes. Todo este proceso, que se extendió por horas y se caracterizó por la falta de información y la incertidumbre, generó en mi un estado de angustia, desconcierto y estrés agudo, constituyendo un ataque directo a su integridad psíquica.
- b. **Condiciones de habitabilidad inadecuadas y afectación a la salud física:** Tras el vejatorio procedimiento, la demandada, en un acto de represalia y segregación, me trasladó a un nuevo alojamiento consistente en contenedores, separándome de mis compañeros. Estas condiciones de habitabilidad, manifiestamente precarias e inadecuadas para un correcto descanso, provocaron que sufriera un resfriado y dolores corporales. Esta acción no solo constituye un menoscabo psíquico por el trato degradante, sino una afectación directa a mi integridad física, al exponerme a condiciones que deterioraron mi salud. Lo anterior

es especialmente grave considerando que la función de Rigger exige un estado físico y mental óptimo para prevenir riesgos laborales.

- c. **Privación de alimentación y omisión del deber de cuidado:** Al ser reubicado, se me informó que ya no quedaba almuerzo disponible, privándome de alimentación. Este acto, sumado a la fatiga y el malestar que ya experimentaba, evidencia un abandono y una falta total al deber de cuidado más elemental que un empleador debe a su trabajador, afectando mis condiciones básicas de bienestar físico.
- d. **Negativa de auxilio y abandono:** El día 05 de noviembre de 2025, sintiéndome enfermo, solicité ser trasladado a la mutual, a lo que la empresa se negó inicialmente, haciéndome esperar por horas. Posteriormente, tras comunicarme el despido, fui retirado de la faena y abandonado en la vía pública de la ciudad de La Serena junto a mis pertenencias. Este acto de abandono, dejando a un trabajador en un estado de salud deteriorado y emocionalmente afectado a su suerte, constituye la máxima expresión de la negligencia y el desprecio por su integridad física y psíquica.
- e. **Impacto psicológico y emocional:** Como consecuencia directa de estos actos, he experimentado un profundo malestar, sintiéndome humillado, menospreciado y discriminado. Las crisis de angustia y el grave impacto emocional que padezco son una manifestación palmaria de la vulneración de su integridad psíquica, todo lo cual se origina en el actuar ilegítimo y abusivo de mi ex empleador.

b. Vulneración del derecho a la honra (artículo 19 n° 4 de la Constitución Política de la República).

Respecto al derecho a la honra, reconocido en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, se ha definido por la doctrina como aquel conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona merezca y reciba la consideración de los demás. Es un concepto vinculado estrechamente al buen nombre, la buena fama, el bien moral. La honra se adquiere, se conserva, se enaltece cuando se vive con honor, que es la

conciencia de que es preciso estar cumpliendo siempre con las obligaciones personales, familiares y sociales.

En dicha consideración, se ha asociado también con la protección de la imagen. Se ha visto dañado con los hechos denunciados el prestigio profesional, la imagen y en definitiva la honra de mi persona, pues he sido víctima de acusaciones infundadas y falsas, no por parte de un compañero de trabajo, si no por parte de mi ex empleador, lo que supone una gravedad inusitada, tomando en cuenta la posición de garante que este tiene en la relación laboral.

Dicho lo anterior, se explica de forma detallada cómo se produce esta vulneración:

- a. **Imputación de hechos falsos como causal de despido:** Mi despido se fundamentó en supuestas agresiones físicas y amenazas hacia compañeros de trabajo. Estas acusaciones son categóricamente falsas, toda vez que el único incidente fue una discusión verbal, sin agresiones ni insultos, que fue resuelta amistosamente entre los propios compañeros la noche anterior. Al imputar la comisión de actos de violencia inexistentes, la demandada no solo construye una causal de despido improcedente, sino que ataca directamente a mi honra, manchando mi reputación y antecedentes laborales con una acusación de suma gravedad.
- b. **Menoscabo a la reputación mediante actos de investigación:** El procedimiento al que fui sometido el 04 de noviembre de 2025 —interrogatorio, exámenes de drogas y constatación de lesiones—, si bien no arrojó resultado alguno en mi contra, constituyó en sí mismo un acto lesivo para mi honra. Al ser tratado como sospechoso de una falta grave frente a la organización, se generó un ambiente de desconfianza y se afectó la percepción que mis superiores y pares tenían de mi persona, menoscabando mi imagen profesional y personal.
- c. **Ejercicio abusivo del poder disciplinario:** La demandada, en lugar de realizar una investigación racional y justa, utilizó su poder disciplinario de manera arbitraria para justificar una decisión ya tomada. Las facultades del empleador, conforme al artículo 5 del Código del Trabajo, tienen como límite el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. En este caso, la empresa instrumentalizó una

investigación y un despido para castigarme como trabajador, basándose en imputaciones falsas que lesionan gravemente mi honra y que no podrán ser acreditadas por el empleador. En conclusión, el actuar de la demandada constituye un ejercicio abusivo de sus facultades, contraviniendo el deber de protección y el respeto a la dignidad del trabajador, configurando una vulneración grave, manifiesta e injustificada de mis derechos fundamentales a la integridad física, psíquica y a la honra, lo que justifica plenamente la interposición de la presente acción de tutela laboral.

5. Sobre el deber de protección que le cabe al empleador

En este contexto, se hace perfectamente aplicable y exigible el deber de seguridad y de protección que le cabe a todo empleador. Así las cosas, Enrique Barros¹ sostiene que *“desde un punto de vista jurídico el deber de cuidado del empleador corresponde a una obligación de seguridad que tiene por objeto la integridad física y psíquica del trabajador,(...) el empleador responde de la “culpa leve”, en los términos del artículo 1547 del Código Civil, con un estándar de diligencia que se corresponde con el de un empresario prudente y diligente que debe adoptar las prevenciones en consideración a la entidad de los bienes jurídicos comprometidos”*. En razón de lo anterior, el empleador debe actuar **con la mayor dedicación**, en el cuidado y protección de la **salud física y psíquica** de sus trabajadores, cuestión que en el caso de marras falló a todas luces, ya que las medidas adoptadas por mi empleador, con ocasión del despido, vulneraron mis derechos, especialmente a mi integridad y a la honra, actuando además de forma discriminatoria, al privarme de la alimentación (cuando mis demás compañeros tuvieron acceso a ella) y al hacerme pernoctar junto a mi compañero Álvaro Zepeda, en un lugar no destinado para ello, sin medidas de seguridad suficientes, sin aislamiento ni el mobiliario idóneo para albergar a trabajadores; a diferencia de las habitaciones utilizadas por el resto de trabajadores de la empresa. Se debe señalar que esta decisión diferenciada, solo se adoptó de forma posterior al “incidente” relatado, de fecha 4 de

¹ Barros Bourie, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp.704-706

noviembre de 2025, sin mediar motivo plausible, razonable o laboral, siendo una decisión antojadiza y sancionatoria en nuestra contra.

6. De la indemnización especial o tarifada en caso de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido.

La indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo posee una naturaleza sancionatoria, ya que busca castigar al empleador que ejerce su poder de terminación del contrato de trabajo de una manera que lesiona los derechos fundamentales del trabajador.

Su finalidad es eminentemente disuasiva, buscando inhibir conductas patronales que, amparadas en una causal de despido, encubran un acto discriminatorio, atentatorio contra la dignidad, la honra, la libertad de conciencia, o cualquier otro derecho fundamental protegido por el artículo 485 del mismo cuerpo legal.

Así las cosas, en atención a la lesión de derechos fundamentales que he sufrido por parte de mi ex empleador, se solicitará en la petitoria de esta denuncia la indemnización especial de tutela, fijada entre 6 y 11 meses de remuneración.

7. De la base de cálculo para las indemnizaciones.

Teniendo en consideración las particularidades del presente caso y que alcancé a trabajar efectivamente 05 días en la faena, mi liquidación de sueldo no refleja mi sueldo de forma íntegra. Sin embargo, conforme se acreditará en autos, por esos **05 días trabajados (según da cuenta la liquidación adjunta)**, el haber bruto asociado en la respectiva liquidación de sueldo fue de **\$383.790.-**, lo que permite inferir entonces, que aquello corresponde a un sexto de la remuneración mensual (considerando 30 días) que asciende a **\$2.302.740.-**

Por lo anterior, solicitamos a S.S. se sirva considerar la suma de **\$2.302.740.-** como base de cálculo para las indemnizaciones que por este acto se demandan.

8. Indemnización por el daño moral causado

Es del caso señalar S.S. que si bien nuestra legislación laboral no contempla en forma expresa la admisibilidad del resarcimiento del daño moral por parte del empleador en esta sede, el daño causado a mi persona a raíz de la serie de vulneraciones ya relatadas es de tal consideración y entidad, que es necesario que sea resarcido por esta vía.

Todo lo anterior, ha derivado en la imposibilidad de mantener una vida laboral, familiar y social plena y normal, provocando una profunda crisis emocional y padecimientos psicológicos y psiquiátricos. Lo anterior evidencia un daño moral patente, desde una consecuencia lógica que se genera en todo ser humano al estar sometido a condiciones laborales adversas y hostiles, a tratos contrarios a la dignidad humana, que se representan en el sufrimiento y detrimento en mis condiciones de vida.

Así lo ha corroborado la Excelentísima Corte Suprema, en diversos fallos.

En causa Rol Unificación 6.870-2016: *“todo trabajador, haya o no sido despedido, tiene legitimación activa para reclamar la indemnización de los daños que se le hayan ocasionado con independencia si fue o no despedido a propósito de la afectación de su derecho fundamental. Esta aseveración es consistente con la procedencia del daño moral en el ámbito de la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual. El fundamento estriba no sólo en el artículo 1556 del Código Civil, sino que de manera fundamental en el artículo 1558 del mismo Código, conforme el cual deben indemnizarse los daños que sean una consecuencia directa del incumplimiento y, en lo que respecta al terreno aquiliano, fluye la procedencia de la indemnización del daño moral del artículo 2329 del Código Civil, que alude a todo daño, instaurando el principio de reparación integral”.*

Del mismo modo, la Corte Suprema, en causa Rol 119688-2020 sostuvo: *“es un tema pacífico en doctrina y jurisprudencia que la reparación del daño debe ser integral, por lo tanto, serán las consecuencias que en el fuero interno del trabajador generó la conducta del empleador que se calificó de transgresora, lo que determinará si debe comprender el daño moral. Corrobora esta interpretación la circunstancia que el artículo 495 del Código del Trabajo, no especifica qué tipo de tutela resarcitoria corresponde decretar, pues solo indica “las indemnizaciones que procedan”. De allí, será el tribunal quien deberá cuantificarla considerando la prueba rendida en la etapa procesal pertinente.*

No debe olvidarse que uno de los principios fundamentales del derecho laboral es el de protección, y una de sus manifestaciones concretas es el principio pro operario, que en el ámbito judicial está referido a la facultad de la judicatura de interpretar la norma según este criterio, esto es, frente a varias interpretaciones posibles, se debe seguir la más favorable al trabajador.

Además, si un empleador infringe el contenido protector de los incisos primero y segundo del artículo 485 del Código del Trabajo, con ocasión del despido, el inciso tercero de su artículo 489 contempla una indemnización adicional tarifada y de carácter punitivo, a título de sanción por la infracción cometida, que deberá determinar el tribunal conforme a las circunstancias del caso, compatible, por tanto, con la que persiga la reparación del daño moral ocasionado, concluyéndose, de esta forma, que aquélla no es exclusiva ni restringe la posibilidad de conceder esta última, si se acreditan los requisitos de su procedencia».

Agrega la sentencia que «estas conclusiones son compatibles con los supuestos de procedencia del daño moral en el ámbito de la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, cuyo fundamento descansa en lo dispuesto en los artículos 1556, 1558 y 2329 del Código Civil, y en la directriz del legislador laboral tendiente a restablecer el equilibrio roto por la conculcación de garantías esenciales del trabajador, por lo que la indemnización permitirá reparar el malestar, angustia e inseguridad que significaron los actos de los que fue objeto, que afectaron su integridad física y síquica».

Concluye que «por consiguiente, si un empleador con su conducta afecta uno de los derechos a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485 del Código del Trabajo en relación con su artículo 489, provocándole una lesión de carácter extrapatrimonial, esta puede resarcirse, concluyéndose, en consecuencia, que la reparación del daño moral es compatible con la indemnización tarifada predeterminada por la ley, por tener esta última un carácter punitivo o sancionatorio, objetivo que es distinto a la que se analiza, que es compensatoria, diferenciándose, por tanto, en su origen y finalidad; de modo que la judicatura laboral está habilitada para otorgar esta satisfacción pecuniaria».

Con lo anterior, queda en evidencia la intención de nuestro legislador en orden a restablecer el equilibrio perdido ante la vulneración de derechos fundamentales, otorgando a S.S. amplias facultades para alcanzarlo, siendo procedente hacerlo a través de una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios por daño moral.

En el caso de marras, resulta evidente que se me ha provocado un daño moral por el **trato indigno** del que he sido objeto, tanto de forma activa como pasiva, por parte de mi empleador. Desde el punto de vista activo, mi ex empleador me mantuvo sin alimentación y sin hospedaje digno, a la espera de la decisión final del despido, sin darme noticia alguna de lo que estaba sucediendo. Además se me sometió a largas esperas para poder ser atendido, cuestión que deriva de la decisión (conducta activa) de mi empleador. Desde el punto de vista pasivo (omisión), mi ex empleador no adoptó ninguna medida idónea, suficiente y oportuna, para prevenir los daños físicos y morales que se me causaron con ocasión de mi despido, abandonando por completo el deber de protección que le cabe, lo que desde el punto de vista de la imputabilidad, lo convierte en responsable del daño moral alegado. En efecto, al empleador no solo corresponde velar por la vida y la salud de sus dependientes a la luz del artículo 184 del Código del Trabajo, sino que también debe desplegar su actividad para prevenir, hacer cesar y restaurar el correcto y debido orden laboral.

En este mismo sentido, la jurisprudencia ha sostenido que *"en relación al daño moral, importando la tutela de derechos fundamentales y la vulneración de las garantías subyacentes, una situación de daño en la integridad física, psíquica y vida del trabajador, y por lo tanto, un atentado a su personalidad que le ha producido dolor y aflicción, debe ser indemnizado en una suma congruente con su magnitud, dado que lo que se busca establecer es la vinculación y relación directa que los efectos de ese hecho provocan en el fuero interno y subjetivo de la afectada, en aquellos componentes de la personalidad propios e intrínsecos de cada ser humano y que por ende son diversos y deben ser observados caso a caso, según la calidad, condición y magnitud del daño ocasionado en aquellos atributos propios e inherentes a la persona que pudieren verse afectados y que merezcan una Reparación de carácter paliativo y no restitutorio"* (1° Juzgado del Trabajo de Santiago, causa rol T-180-2022)

Así las cosas, resulta a estas alturas patente que ha existido un perjuicio moral al suscrito, en mi calidad de trabajador, que he debido tolerar, los actos discriminatorios y contrarios a la dignidad, por parte de mi ex empleador.

Actualmente me encuentro sometido a tratamientos psiquiátricos, con ansiedad, miedos e inseguridad constante, significando incluso que en algunos momentos lloro al recordar el episodio al que me vi expuesto, cuando lo único que pretendía era dar sustento económico a mi familia.

En cuanto a la naturaleza y monto de los perjuicios reclamados, solicito a S.S. se condene a la demandada al pago de **\$15.000.000.-** por concepto de tutela reparatoria por daño moral, frente a la vulneraciones alegadas.

9. De la subcontratación

De acuerdo a lo dispuesto en el Título VII del Código del Trabajo en su artículo 183-A, se entiende que trabajo en régimen de subcontratación es “aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas”. De la citada norma se colige que para establecer la existencia de un régimen de subcontratación deben acreditarse tres requisitos, los que se cumplen íntegramente en el presente caso:

a) Que el dependiente trabaje para una persona natural o jurídica denominada contratista o subcontratista que ejecute labores habituales: En el caso concreto cumplía mis labores para la empresa contratista COX SpA, que ejecuta labores habituales en favor de ARQUEROS S.A.

b) Que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena donde se desarrollen los servicios o se ejecutan las obras. En el caso, este requisito se configura porque mis servicios eran desarrollados en pertenencias de ARQUEROS S.A.

c) Que exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa principal, dueña de la obra o faena, conforme al cual, aquel se obliga a ejecutar, por su cuenta y

riesgo obras o servicios para esta última. En el caso, esto se configura, porque existe un contrato de prestación de servicios o análogo entre las demandadas, en virtud de la cual la contratista se obliga a ejecutar servicio de seguridad privada por su cuenta y riesgo, en beneficio de la empresa principal.

POR TANTO; en virtud de lo expuesto, y normas legales citadas, en especial el artículo 495 y siguientes del Código del Trabajo;

SOLICITO A S.S., tener por interpuesta denuncia por vulneración de derechos tutela laboral con ocasión del despido, acogerla a tramitación, y en definitiva declarar lo siguiente:

1. Que, con ocasión del despido del que fui objeto, se han vulnerado mis derechos fundamentales, en especial, el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho a la honra, por parte de las denunciadas.
2. Que, en razón de lo anterior, se condena a las denunciadas al pago de las siguientes indemnizaciones:
 - a. Indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo, correspondiente a 11 remuneraciones, esto es **\$25.330.140.-**, o la suma que S.S. estime procedente conforme a derecho.
 - b. Indemnización sustitutiva del aviso previo, conforme al artículo 168 en relación al artículo 162 del Código del Trabajo, por la suma de **\$2.302.740.-**, o la suma que S.S. estime procedente conforme a derecho.
 - c. Indemnización por daño moral causado, por la suma de **\$15.000.000.-**
3. Que S.S. declare que entre las demandadas existe un régimen de subcontratación y, en consecuencia, se les condene solidariamente o subsidiariamente al pago de las indemnizaciones y prestaciones demandadas, conforme el mérito del proceso.
4. Que las demandadas sean condenadas en costas.

PRIMER OTROSÍ: Que por este acto, vengo en interponer, de forma subsidiaria a la tutela laboral, demanda laboral en procedimiento de aplicación general despido indebido, cobro de prestaciones, e indemnizaciones en contra de mi ex empleador **COX CHILE SpA**, R.U.T.96.521.440-2, representada legalmente por don PABLO JOSÉ PINTO HUERTA, Cédula

Nacional de Identidad N°15.583.994-5, para los efectos del Artículo 4° del Código del Trabajo, o por quien detente las facultades contempladas en el mismo al momento de notificarse la presente demanda, ambos domiciliados en Las Araucarias 9130, Quilicura, Santiago, y solidariamente o subsidiariamente en contra de la empresa principal, **COMPAÑÍA MINERA ARQUEROS S.A.**, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.154.249-4, representada legalmente por OMAR RODRIGO FERNÁNDEZ LOBOS, chileno, casado, Ingeniero Civil en Minas, cédula nacional de identidad número 12.617.235-4, para los efectos del Artículo 4° del Código del Trabajo, o por quien detente las facultades contempladas en el mismo al momento de notificarse la presente demanda, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Juan Cisternas 2497, Local 101-B, Edificio Boulevard San Joaquín, La Serena, conforme a la relación circunstanciada de los hechos y fundamentos de Derecho que paso a exponer:

I. ANTECEDENTES

En relación con los antecedentes de hecho, haré expresa remisión a lo relatado en lo principal de esta presentación, por motivos de economía procesal.

II. EL DERECHO

La carta de despido invoca las causales establecidas en el N°1 Letra C y N°7 del art. 160 del Código del Trabajo.

El artículo 160 establece el llamado despido disciplinario, una forma de terminación del contrato de trabajo en la cual es el trabajador quien en los hechos ha actuado, o dejado de actuar, generando un incumpliendo con el contrato de trabajo o incurriendo en conductas sancionadas por el mismo artículo, como el acoso sexual, acoso laboral, falta de probidad, entre otras y que le permiten al empleador despedir al trabajador sin derecho a indemnizaciones.

En específico, en el caso de marras, se ha invocado la causal consistente en “Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa” y el “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.

A. Causal del artículo 160 N° 1 Letra C

La legislación chilena permite despedir a un trabajador, sin derecho a indemnización, cuando este ha cometido vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Esta es una de las causales de despido disciplinario que permite poner término al contrato de trabajo.

"Que la expresión "vías de hecho" no ha sido definida por el legislador, de manera que recurriendo a su sentido natural y obvio, ha de concluirse que se trata de una forma de actuar, de una determinada conducta desplegada por el dependiente y que se concreta en golpes o en alguna actuación similar". (Considerando séptimo, sentencia CS dictada en causa Rol 6045-2010 de 18/11/2010)."

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Concepción, en rol 514-2007 ha sostenido que: "Las vías de hecho dicen relación con toda acción de fuerza o violencia que una persona ejecuta o realiza en contra de otra sin estar amparada por alguna norma jurídica que la justifique o la legitime. Las vías de hecho se han entendido referida a "agresiones físicas", a reacciones violentas y groseras; en general, ofensas físicas entendidas como un injusto ataque de una persona a otra, materialmente, al hacerla objeto de una agresión que mortifique o lesione su integridad corporal. Los hechos que configuren la causal, deben tratarse de graves e inmediatos y debidamente comprobados."

Así, los requisitos que se deben reunir para que concurra esta causal, son los siguientes:

- a) La conducta debe ser indebida
- b) La conducta debe ser grave
- c) La conducta debe ser comprobada

En relación con dichos requisitos, la jurisprudencia ha señalado que la expresión vías de hecho, constituye una referencia genérica y omnicomprendiva de cualquier maltrato de obra o agresión física provocada por el trabajador. "Dentro de ellas caben, desde luego, las riñas, golpes, peleas, enfrentamientos y reacciones desproporcionadas que, en definitiva, menoscaban la dignidad de la víctima y la disciplina interna de la empresa. De cierta manera, el Código parte de la base que la sola ocurrencia de este tipo de conductas, sin justificación ni provocación previa, es lo suficientemente grave para extinguir el vínculo

contractual, ya que un comportamiento de esta naturaleza implica un serio atentado tanto para la disciplina de la faena, como para la propia seguridad de las personas (...)” (1er JLT de Santiago RIT T-167-2020)

En este sentido, esta parte niega la ocurrencia de los hechos establecidos en la carta, ya que nunca ocurrió “una trifulca” con el resto de mis compañeros de trabajo que se encontraban en el hostel. Este es un hecho falso e injurioso.

Así, se debe tener en consideración para restarle credibilidad a dicha imputación, que los únicos trabajadores despedidos fuimos el Sr. Álvaro Zepeda y mi persona, lo que desmiente que haya existido una trifulca o pelea, ya que si así fuera, los trabajadores involucrados en ella deberían haber sido también otros, sin embargo los únicos sancionados fuimos los ya señalados.

Además, la conducta referida, no podrá ser comprobada, esto por cuanto no ocurrió y lo único que pasó en ese momento fue una discusión verbal, dentro de los márgenes y límites aceptables y esperables de cualquier relación interpersonal, sin que existiera una agresión de ningún tipo.

B. Causal del artículo 160 N° 7

El despido por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato es una causal de terminación del contrato de trabajo por la que el empleador puede despedir al trabajador sin derecho a indemnizaciones.

Para el profesor Thayer, esta causal "es una verdadera condición resolutoria del contrato, pues el negocio jurídico impone obligaciones al trabajador, cuyo incumplimiento grave da derecho al acreedor de trabajo a poner justificadamente término al contrato." (Thayer y Novoa, 1986, 394)

Se exigen tres requisitos copulativos:

- 1.- Que haya incumplimiento de una obligación.
- 2.- Que la obligación esté contenida en el contrato de trabajo.
- 3.- Que tal incumplimiento pueda ser calificado de grave.

Así las cosas, en el caso de marras no ha existido ningún incumplimiento grave, y de así haber ocurrido, será carga de la demandada acreditarlo.

A mayor abundamiento, se debe señalar que la carta de despido no contiene los hechos ni la subsunción que permiten al empleador tener por acreditada la causal consistente en un incumplimiento grave; de hecho, ni siquiera señala con precisión qué normas se habrían infringido ni de qué forma.

Además, en caso de haber ocurrido los hechos referidos, tampoco revisten la calidad de graves, en el tenor exigido por el Código del Trabajo, debiendo ser dicha gravedad, de la entidad necesaria para terminar el contrato de trabajo, es decir, debe producir un "quiebre en la relación laboral y ha de resultar fehacientemente acreditado a objeto de producir los efectos establecidos por el legislador, contrarios al trabajador que en ella haya incurrido." (Corte Suprema, ROL 5.927-2005)

Con todo, la carga de la prueba la tiene el empleador, quien debe probar todos los requisitos de la causal y ajustarse a los hechos y causales señaladas en la carta de despido, no pudiendo probar hechos distintos en juicio. Si los hechos no son debidamente acreditados, el despido deberá ser declarado como indebido, improcedente o injustificado, según corresponda, dando lugar a las indemnizaciones solicitadas.

C. Base de cálculo para las indemnizaciones.

Teniendo en consideración las particularidades del presente caso y que alcancé a trabajar efectivamente 05 días en la faena, mi liquidación de sueldo no refleja mi sueldo de forma íntegra. Sin embargo, conforme se acreditará en autos, por esos 05 días trabajados, el haber bruto asociado en la respectiva liquidación de sueldo fue de **\$383.790.-**, lo que permite inferir entonces, que aquello corresponde a un tercio de la remuneración mensual, que asciende a **\$2.302.740.-**

Por lo anterior, solicitamos a S.S. se sirva considerar la suma de **\$2.302.740.-** como base de cálculo para las indemnizaciones que por este acto se demandan.

D. Sobre las indemnizaciones y prestaciones que se demandan.

Atendidos los antecedentes de hecho que se han descrito precedentemente, corresponde que S.S. declare que he sido objeto de un despido indebido, o en subsidio, injustificado, improcedente o incausado y, en definitiva, condene a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones y prestaciones:

- a. Indemnización sustitutiva del aviso previo. Esta indemnización encuentra su sustento legal en el Artículo 168 inciso 4° del Código del Trabajo, que establece: *"Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores"*. Por lo anterior, se hace perfectamente exigible al demandado, una vez declarado que la aplicación de la causal no ha sido acreditada, que se haga pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, establecida en el artículo 162 inciso 4°, equivalente a la última remuneración mensual. Por dicho concepto, se demandará la suma de **\$2.302.740.-**
- b. Indemnización por daño moral: Es del caso señalar S.S. que si bien nuestra legislación laboral no contempla en forma expresa la admisibilidad del resarcimiento del daño moral por parte del empleador en esta sede, el daño causado a mi persona a raíz de la serie de vulneraciones ya relatadas es de tal consideración y entidad, que es necesario que sea resarcido por esta vía. Todo lo anterior, ha derivado en la imposibilidad de mantener una vida laboral, familiar y social plena y normal, provocando una profunda crisis emocional y padecimientos psicológicos y psiquiátricos. Lo anterior evidencia un daño moral patente, desde una consecuencia lógica que se genera en todo ser humano al estar sometido a condiciones laborales adversas y hostiles, a tratos contrarios a la dignidad humana, que se representan en el sufrimiento y detrimento en mis condiciones de vida. Así lo ha corroborado la Excelentísima Corte Suprema, en diversos fallos. En causa Rol Unificación 6.870-2016: "todo trabajador, haya o no sido despedido, tiene legitimación activa para reclamar la indemnización de los daños que se le hayan ocasionado con independencia si fue o no despedido a propósito de la afectación de su derecho fundamental. Esta aseveración es consistente con la procedencia del

daño moral en el ámbito de la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual. El fundamento estriba no sólo en el artículo 1556 del Código Civil, sino que de manera fundamental en el artículo 1558 del mismo Código, conforme el cual deben indemnizarse los daños que sean una consecuencia directa del incumplimiento y, en lo que respecta al terreno aquiliano, fluye la procedencia de la indemnización del daño moral del artículo 2329 del Código Civil, que alude a todo daño, instaurando el principio de reparación integral”. La indemnización se avalúa en la suma de **\$15.000.000.-**

E. De la subcontratación

De acuerdo a lo dispuesto en el Título VII del Código del Trabajo en su artículo 183-A, se entiende que trabajo en régimen de subcontratación es “aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas”. De la citada norma se colige que para establecer la existencia de un régimen de subcontratación deben acreditarse tres requisitos, los que se cumplen íntegramente en el presente caso:

a) Que el dependiente trabaje para una persona natural o jurídica denominada contratista o subcontratista que ejecute labores habituales: En el caso concreto cumplía mis labores para la empresa contratista COX SpA, que ejecuta labores habituales en favor de ARQUEROS S.A.

b) Que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena donde se desarrollen los servicios o se ejecutan las obras. En el caso, este requisito se configura porque mis servicios eran desarrollados en pertenencias de ARQUEROS S.A.

c) Que exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa principal, dueña de la obra o faena, conforme al cual, aquel se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo obras o servicios para esta última. En el caso, esto se configura, porque existe un contrato de prestación de servicios o análogo entre las demandadas, en virtud de la cual la

contratista se obliga a ejecutar servicio de seguridad privada por su cuenta y riesgo, en beneficio de la empresa principal.

POR TANTO; en virtud de lo expuesto, y normas legales citadas, en especial el artículo 495 y siguientes del Código del Trabajo;

SOLICITO A S.S., tener por interpuesta demanda laboral en procedimiento de aplicación general despido indebido, cobro de prestaciones, e indemnizaciones en contra de mi ex empleador **COX CHILE SpA**, R.U.T.96.521.440-2, y en contra de **COMPAÑÍA MINERA ARQUEROS S.A**, en su calidad de empresa principal, ya individualizadas, se acoja en todas sus partes y en razón de lo anterior, se declare:

- a. Que el despido de que fui objeto ha sido indebido, en subsidio, improcedente o injustificado, por lo aplicación de la causal del artículo 160 N° 1 letra A y N° 7.
- b. Que S.S. declare que entre las demandadas existe un régimen de subcontratación y, en consecuencia, se les condene solidariamente o subsidiariamente al pago de las indemnizaciones y prestaciones demandadas, conforme el mérito del proceso.
- c. Indemnización sustitutiva del aviso previo, conforme al artículo 168 en relación al artículo 162 del Código del Trabajo, por la suma de **\$2.302.740.-**, o la suma que S.S. estime procedente conforme a derecho.
- d. Indemnización por daño moral causado, por la suma de **\$15.000.000.-**
- e. Que las demandadas sean condenadas en costas.

SEGUNDO OTROSÍ: Por este acto, solicito a S.S. se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:

1. Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo de Vicuña de fecha 27 de noviembre de 2025.
2. Carta de aviso de despido de fecha 05 de noviembre de 2025.
3. Resumen de atención de urgencias Mutual de Seguridad de fecha 05 de noviembre de 2025.
4. Control narcotest alcotest de fecha 04 de noviembre de 2025.

5. Finiquito de fecha 27 de noviembre de 2025 suscrito con reserva de derechos timbrado por la Inspección del Trabajo.

TERCER OTROSÍ: Que, por este acto, vengo en conferir patrocinio y poder, a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión don **IGNACIO ESTEBAN JARA ÁLVAREZ**, cédula nacional de identidad N°17.847.365-4, don **JOSÉ MANUEL A. GORROÑO VEGA**, cédula nacional de identidad N°19.451.678-9 y don **CARLOS PATRICIO C. GORROÑO VEGA**, cédula nacional de identidad N°18.138.185-k, de mi mismo domicilio, a quienes confiero las facultades de del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, esto es las señaladas en el primer inciso y las del segundo, que se reproducen a continuación: desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.

POR TANTO;

PIDO A S.S. tener presente el patrocinio y poder.

CUARTO OTROSÍ: Por este acto, señalo como forma de notificación especial, el correo electrónico notificaciones@gjabogados.cl